

DIREITO CONSTITUCIONAL

Artigo 5º da CF/88

Direitos e deveres individuais e coletivos — apostila, lei seca comentada e 35
questões com gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 4 · 35 questões para fazer agora

1. Por que o art. 5º derruba tanta gente

O art. 5º é o coração da Constituição: nele estão os direitos e garantias fundamentais, e por isso é cobrado em praticamente toda prova da Quadrix — em geral, de três a cinco questões. A dificuldade não está no volume, e sim no fato de a banca ser de **literalidade**: ela transcreve o dispositivo trocando **um único elemento** para criar o erro — uma palavra (“vedado” por “permitido”), um número, uma condição (“durante o dia” por “a qualquer hora”) ou um nome de remédio constitucional. Quem decorou o inciso solto se confunde; quem entendeu a lógica reconhece a troca. Este material explica cada instituto e, em seguida, mostra a leitura da lei seca lado a lado com o ponto exato que a banca costuma alterar.

2. O caput: quem tem direito e a quê

O caput abre afirmando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Trata-se da **igualdade formal** — o mesmo tratamento pelas regras, sem privilégios — que não se confunde com a **igualdade material**, aquela que trata os desiguais na medida de suas diferenças (e que fundamenta, por exemplo, as ações afirmativas). Em seguida, o texto enuncia os cinco bens que serão protegidos: **vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade**. Esse rol, contudo, é **exemplificativo**: o § 2º deixa claro que existem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios constitucionais e dos tratados.

O ponto mais explorado do caput são os **titulares**. O texto assegura os direitos “aos brasileiros e aos estrangeiros **residentes** no País”. A palavra “residentes” é a armadilha: a banca afirma que o turista estrangeiro “não tem direito algum” (falso, porque o STF estende o núcleo essencial — vida, integridade, acesso à Justiça — a qualquer pessoa em território nacional) ou, ao contrário, que o caput protege “qualquer pessoa do mundo, sem exceção” (falso pela letra do dispositivo). Saber distinguir o **texto literal** da **interpretação do STF** resolve a questão.

Por fim, três parágrafos completam o quadro. O § 1º estabelece que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata** — regra que admite exceções, pois algumas normas dependem de lei. O § 3º dispõe que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em **dois turnos, por três quintos** dos votos de cada Casa do Congresso equivalem a **emendas constitucionais** (sem esse rito, têm status supralegal). O § 4º reconhece a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional.

MNEMÔNICO — OS 5 PILARES (V.L.I.S.P.)

Vida · Liberdade · Igualdade · Segurança · Propriedade. Rol exemplificativo (há outros direitos, § 2º).

3. As liberdades individuais

O inciso II consagra a **legalidade**: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de **lei** formal — decreto, portaria ou ato administrativo não bastam para impor obrigação ao particular. O inciso IV garante a livre manifestação do pensamento, mas **veda o anonimato**: pode-se falar, não se pode esconder a autoria, o que justifica o direito de resposta e a indenização do inciso V (que são **cumuláveis** — resposta “além da” indenização). O inciso VI torna inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos; e o VIII trata da escusa de consciência: ninguém é privado de direitos por convicção, **salvo** se invocá-la para se eximir de obrigação a todos imposta e recusar a prestação alternativa fixada em lei. O inciso X, por sua vez, declara invioláveis a **intimidade, a vida privada, a honra e a imagem**, assegurando indenização pelo dano — é a base do dano moral.

4. As inviolabilidades: domicílio e comunicações

O inciso XI protege a casa como “asilo inviolável”. Há quatro hipóteses de ingresso sem consentimento do morador: **flagrante delito, desastre, para prestar socorro** — essas três a qualquer hora, dia ou noite — e, somente **durante o dia**, por **determinação judicial**. A pegadinha mais comum afirma que o mandado judicial autoriza a entrada “a qualquer hora”, o que é falso. O inciso XII garante o sigilo da correspondência e das comunicações; a única exceção — a interceptação das **comunicações telefônicas** — exige **ordem judicial** e destina-se a fins penais (investigação criminal ou instrução processual penal). Nem o delegado nem o promotor, isoladamente, podem determiná-la.

PEGADINHAS DE DOMICÍLIO E SIGILO

- “Por ordem judicial, ingressa-se a qualquer hora.” — Falso: **mandado só de dia**.
- “A autoridade policial pode interceptar o telefone.” — Falso: só por **juiz**, e para fins penais.

5. Reunião, associação e propriedade

O inciso **XVI** assegura a reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização** e exigido apenas o **aviso prévio** à autoridade. Os incisos **XVII a XXI** tratam da liberdade de associação: ela é plena para fins lícitos, **vedada a de caráter paramilitar**, e a dissolução compulsória de uma associação só ocorre por **decisão judicial transitada em julgado**. Quanto à **propriedade** (XXII a XXVI), ela é garantida, mas deve atender à sua **função social**; a desapropriação por necessidade ou utilidade pública depende de **justa e prévia indenização**, em regra em dinheiro.

6. Garantias penais e processuais

Esse é o bloco mais cobrado. O inciso **XXXIX** fixa a **legalidade penal** (não há crime sem lei anterior que o defina); o **XL** determina que a lei penal **não retroage, salvo para beneficiar o réu**. O **XLII** trata do **racismo** — crime **inafiançável e imprescritível**; já o **XLIII** torna a tortura, o tráfico, o terrorismo e os hediondos **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia**, mas, atenção, **prescritíveis** (a confusão entre os dois incisos é a pegadinha preferida: imprescritíveis são apenas o racismo e a ação de grupos armados). O **XLV** estabelece a **personalidade da pena** (a pena não passa do condenado, mas a reparação e o perdimento de bens alcançam os herdeiros até o limite da herança); o **XLVII** veda as penas de morte (salvo guerra declarada), perpétua, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Em matéria de extradição, o **LI** dispõe que o brasileiro **nato** nunca é extraditado, e o **naturalizado** só em dois casos (crime comum anterior à naturalização ou tráfico). No campo processual, o **LIV** exige o **devido processo legal**; o **LV** assegura o **contraditório e a ampla defesa** no processo judicial e administrativo; o **LVI** torna **inadmissíveis as provas ilícitas**; e o **LVII** consagra a **presunção de inocência** até o trânsito em julgado.

7. Os remédios constitucionais

É quase certo cair uma questão pedindo “qual o instrumento cabível?”. O segredo é o **objeto** de cada remédio.

Inciso	Remédio	Cabe quando...
LXVIII	Habeas corpus	a liberdade de locomoção (ir e vir) é ameaçada ou violada. Gratuito.
LXIX	Mandado de segurança	há direito líquido e certo (prova pronta) não amparado por HC ou HD.
LXXI	Mandado de injunção	a falta de norma regulamentadora inviabiliza um direito.
LXXII	Habeas data	se quer conhecer ou retificar dados pessoais em bancos públicos.
LXXIII	Ação popular	o cidadão anula ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade ou ao meio ambiente.

COMO A QUADRIX COBRA OS REMÉDIOS

Ela descreve a situação e troca o remédio: oferece “mandado de segurança” quando o caso é de **falta de norma** (mandado de injunção), ou “ação popular” como se fosse privativa do Ministério Público (é do **cidadão**; a do MP é a ação civil pública). Decore o objeto de cada um.

8. Leitura da lei seca comentada

Como a Quadrix cobra a literalidade, ler o texto e saber onde ela costuma mexer vale mais do que qualquer resumo. À esquerda, o dispositivo; à direita, o significado e a **troca-armadilha** provável.

Texto do art. 5º (lei seca)	O que significa / o que a banca troca
II — Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.	Só LEI formal cria obrigação ao particular. Banca troca “lei” por “decreto”, “portaria” ou “ato administrativo”.
IV — É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.	Pode falar, não pode se esconder. Troca-armadilha: “sendo permitido o anonimato” ou “liberdade absoluta”.
X — São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas...	Quatro bens (I-V-H-I). Banca exclui um (ex.: tira “imagem”) ou acrescenta “patrimônio”.
XI — A casa é asilo inviolável... salvo flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.	Mandado judicial só DE DIA; flagrante/desastre/socorro a qualquer hora. Troca: “a qualquer hora, por ordem judicial”.
XII — É inviolável o sigilo... das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial...	Interceptação telefônica só por JUIZ e para fins penais. Troca: “autoridade policial” ou “processo civil”.
XL — A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.	Retroage só para o bem do réu. Troca: “não retroagirá em hipótese alguma” (omite a exceção).
XLII — A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão...	Inafiançável E imprescritível. Troca: “prescreve em 20 anos” ou “afiançável” / “contravenção”.
XLIII — ...inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico, o terrorismo e os hediondos.	São inafiançáveis e sem graça/anistia, mas PRESCREVEM. Troca: dizer que são “imprescritíveis” como o racismo.
LVII — Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.	Inocente até o fim dos recursos. Troca: “até a condenação em segunda instância”.
LXIX — Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo... não amparado por habeas corpus ou habeas data.	MS = direito líquido e certo (prova pronta). Troca: confundir com mandado de injunção (falta de norma).

9. 35 questões para fazer agora

Resolva sem olhar o gabarito. **Itens 1 a 15:** julgue como CERTO ou ERRADO. **Itens 16 a 35:** múltipla escolha (A–E). O gabarito comentado está na seção 10.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. Os direitos e garantias do art. 5º são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

() Certo () Errado

2. Por não ser residente, o turista estrangeiro não pode invocar nenhum direito fundamental enquanto estiver no Brasil.

() Certo () Errado

3. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato quando necessário à proteção da fonte.

() Certo () Errado

4. Durante o dia, é possível ingressar na casa, sem consentimento do morador, por determinação judicial.

() Certo () Errado

5. Havendo determinação judicial, admite-se o ingresso no domicílio a qualquer hora do dia ou da noite.

() Certo () Errado

6. A interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada pela autoridade policial no curso da investigação.

() Certo () Errado

7. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

() Certo () Errado

8. Os crimes hediondos, a exemplo do racismo, são imprescritíveis.

() Certo () Errado

9. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

() Certo () Errado

10. Nenhum brasileiro será extraditado, não havendo qualquer exceção a essa regra.

() Certo () Errado

11. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

() Certo () Errado

12. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, salvo quando forem a única forma de comprovar a verdade.

() Certo () Errado

13. O contraditório e a ampla defesa são assegurados apenas no processo judicial.

() Certo () Errado

14. A pena não passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano pode estender-se aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.

() Certo () Errado

15. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

() Certo () Errado

Parte II — Múltipla escolha (A–E)

16. Acerca do sigilo das comunicações, assinale a opção correta. **SIGILO (XII)**

- A) É absoluto o sigilo das comunicações telefônicas, não se admitindo exceção.
- B) A interceptação telefônica pode ser determinada diretamente pela autoridade policial.
- C) O sigilo telefônico pode ser afastado por ordem de comissão parlamentar de inquérito municipal.
- D) A interceptação das comunicações telefônicas é admitida para instruir processo de natureza civil.
- E) A interceptação telefônica é admitida por ordem judicial, na forma da lei, para fins penais.

17. A respeito da escusa de consciência, assinale a opção correta. **ESCUSA DE CONSCIÊNCIA (VIII)**

- A) A crença religiosa autoriza, em qualquer hipótese, o descumprimento de obrigação legal.
- B) A privação de direitos por convicção política é vedada de forma absoluta.
- C) A escusa aplica-se somente às obrigações ligadas ao serviço militar.
- D) Haverá privação de direitos se a pessoa recusar a obrigação legal e também a prestação alternativa fixada em lei.
- E) Não se admite, em nenhum caso, a fixação de prestação alternativa.

18. Acerca do direito de reunião, assinale a opção correta. **REUNIÃO (XVI)**

- A) A reunião em local aberto ao público depende de prévia autorização da autoridade.
- B) É permitida a reunião armada, desde que pacífica.
- C) A reunião pacífica, sem armas, em local aberto, independe de autorização, exigido apenas aviso prévio.
- D) É vedada toda reunião em local aberto ao público sem fiscalização estatal.
- E) Exige-se autorização judicial para qualquer reunião.

19. Sobre a pessoalidade da pena, assinale a opção correta. **PESSOALIDADE DA PENA (XLV)**

- A) A pena privativa de liberdade pode passar aos sucessores do condenado.
- B) A obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.
- C) A decretação do perdimento de bens não pode, em nenhuma hipótese, atingir os sucessores.
- D) A obrigação de reparar o dano jamais atinge os sucessores.
- E) A pena privativa de liberdade pode ser cumprida pelos sucessores.

20. Quanto à inviolabilidade do domicílio, assinale a opção correta. **DOMICÍLIO (XI)**

- A) Durante o dia, a casa pode ser invadida por determinação judicial, na forma da lei.
- B) Em flagrante delito, a casa só pode ser invadida durante o dia.
- C) O ingresso para prestar socorro depende sempre de prévia ordem judicial.
- D) A determinação judicial autoriza o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite.
- E) Em caso de desastre, o ingresso exige o consentimento do morador ausente.

21. Acerca dos destinatários dos direitos do art. 5º, assinale a opção correta. **TITULARES (CAPUT)**

- A) São assegurados exclusivamente aos brasileiros natos.
- B) Os estrangeiros de passagem equiparam-se em tudo aos residentes.
- C) São assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, sem distinção de qualquer natureza.
- D) A igualdade do caput refere-se à igualdade de resultados sociais.
- E) Os brasileiros naturalizados não têm a garantia da inviolabilidade da vida.

22. Considerando o princípio da legalidade, assinale a opção correta. **LEGALIDADE (II)**

- A) O particular pode ser obrigado a algo em virtude de decreto do Executivo.
- B) A obrigação pode decorrer de portaria de autoridade administrativa.
- C) Atos normativos criam obrigações novas independentemente de lei.
- D) A Administração, por sua supremacia, pode impor deveres sem lei formal.
- E) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

23. Sobre a liberdade de manifestação do pensamento, assinale a opção correta. **ANONIMATO (IV)**

- A) A liberdade de expressão é absoluta e afasta responsabilização.
- B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
- C) O anonimato é assegurado para proteger a fonte jornalística.
- D) A manifestação depende de prévio licenciamento do poder público.
- E) A vedação ao anonimato só vale para meios impressos.

24. Quanto ao direito de resposta, assinale a opção correta. **RESPOSTA (V)**

- A) O ofendido deve optar entre resposta e indenização.
- B) A indenização restringe-se ao dano material.
- C) O direito de resposta independe de proporcionalidade ao agravo.
- D) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- E) A indenização só cabe quando inexistir direito de resposta.

25. A respeito do acesso à Justiça, assinale a opção correta. **INAFISTABILIDADE (XXXV)**

- A) A lei pode excluir da apreciação do Judiciário a ameaça a direito.
- B) O acesso ao Judiciário pressupõe o esgotamento da via administrativa.
- C) Somente a lesão, e não a ameaça, pode ser submetida ao Judiciário.
- D) A apreciação judicial depende de autorização do órgão de origem.
- E) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

26. Sobre o crime de racismo, assinale a opção correta. **RACISMO (XLII)**

- A) Prescreve em vinte anos.
- B) Admite fiança ao réu primário.
- C) Constitui contravenção penal.
- D) É inafiançável e imprescritível, sujeito a reclusão.
- E) É afiançável, mas imprescritível.

27. A privação da liberdade ou de bens, segundo o art. 5º, exige **DEVIDO PROCESSO (LIV)**

- A) mera decisão administrativa.
- B) apenas ordem do chefe imediato.
- C) concordância da vítima.
- D) decreto do Poder Executivo.
- E) o devido processo legal.

28. Sobre o contraditório e a ampla defesa, assinale a opção correta. **AMPLA DEFESA (LV)**

- A) Existem apenas no processo judicial.
- B) São assegurados também no processo administrativo.
- C) Dependem de previsão em estatuto.
- D) Valem só no processo penal.
- E) São dispensáveis quando a prova é robusta.

29. Brasileiro naturalizado, acusado de tráfico cometido após a naturalização, quanto à extradição, **EXTRADIÇÃO (LI)**

- A) não pode ser extraditado, por ser brasileiro.
- B) só poderia se o crime fosse anterior à naturalização.
- C) depende de plebiscito.
- D) pode ser extraditado, pois o envolvimento com o tráfico autoriza a medida.
- E) só cabe para brasileiro nato.

30. Assinale a única pena admitida, excepcionalmente, pela Constituição. **PENAS (XLVII)**

- A) pena de morte em caso de guerra declarada.
- B) prisão perpétua para hediondos.
- C) trabalhos forçados.
- D) banimento de reincidentes.
- E) penas cruéis para terroristas.

31. Réu condenado em primeira instância, ainda cabível recurso, é **PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (LVII)**

- A) culpado, pois já houve condenação.
- B) presumido inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
- C) culpado a partir da segunda instância.
- D) semi-culpado.
- E) culpado, mas com direito a recurso.

32. A única prova da autoria foi obtida mediante tortura. Essa prova **PROVAS ILÍCITAS (LVI)**

- A) é admissível por ser decisiva.
- B) é admissível se confirmada por outra.
- C) é inadmissível, por ter origem ilícita.
- D) vale apenas na fase de investigação.
- E) é válida se o réu confessar depois.

33. Sobre o direito de petição e a obtenção de certidões, assinale a opção correta. **PETIÇÃO (XXXIV)**

- A)** Dependem do pagamento de taxa de expediente.
- B)** Exigem demonstração de interesse econômico.
- C)** São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas.
- D)** São exclusivos de brasileiros natos.
- E)** Podem ser cobrados em caráter de urgência.

34. Assinale o que a lei NÃO pode prejudicar, segundo o art. 5º. **SEGURANÇA JURÍDICA (XXXVI)**

- A)** a expectativa de direito.
- B)** o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- C)** os interesses da Administração.
- D)** os contratos futuros.
- E)** as meras liberalidades.

35. O instrumento cabível diante da falta de norma regulamentadora que inviabiliza um direito é o **REMÉDIOS (LXXI)**

- A)** habeas corpus.
- B)** mandado de injunção.
- C)** habeas data.
- D)** mandado de segurança.
- E)** ação popular.

10. Gabarito comentado

Cada item traz a resposta e a explicação: por que a correta está certa e, nas de múltipla escolha, qual elemento torna cada alternativa errada.

1. **CERTO** — Correto. É a literalidade do caput. A palavra-chave “residentes” é o ponto que a banca costuma explorar.
2. **ERRADO** — Errado. Embora o caput cite “residentes”, o STF estende o núcleo essencial (vida, integridade, acesso à Justiça) a qualquer pessoa em território nacional. “Nenhum direito” é generalização indevida.
3. **ERRADO** — Errado. O inciso IV veda o anonimato. A troca de “vedado” por “permitido” é a armadilha clássica.
4. **CERTO** — Correto. O inciso XI autoriza o ingresso por ordem judicial apenas durante o dia.
5. **ERRADO** — Errado. O mandado judicial vale só durante o dia. À noite, só com flagrante, desastre ou para prestar socorro.
6. **ERRADO** — Errado. A interceptação depende de ordem JUDICIAL e se destina a fins penais (inciso XII). Delegado ou promotor, sozinho, não pode.
7. **CERTO** — Correto. É a literalidade do inciso XLII. Racismo não prescreve e não admite fiança.
8. **ERRADO** — Errado. Hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de graça/anistia, mas PRESCREVEM. Imprescritíveis são apenas o racismo e a ação de grupos armados.
9. **CERTO** — Correto. Literalidade do inciso XL: a lei penal mais benéfica retroage, inclusive para quem já foi condenado.
10. **ERRADO** — Errado. O nato nunca é extraditado, mas o naturalizado pode ser, por crime comum anterior à naturalização ou por tráfico (inciso LI). A generalização “qualquer exceção” torna o item falso.
11. **CERTO** — Correto. Literalidade do inciso LVII (presunção de inocência). A culpa só se firma após esgotados os recursos.
12. **ERRADO** — Errado. O inciso LVI não traz essa ressalva: a prova ilícita é inadmissível e contamina as provas dela derivadas. A oração com “salvo” insere uma exceção inexistente.
13. **ERRADO** — Errado. O inciso LV garante o contraditório e a ampla defesa também no processo administrativo. A palavra “apenas” restringe indevidamente.
14. **CERTO** — Correto. É a redação do inciso XLV: a pena é pessoal; a reparação e o perdimento de bens alcançam os herdeiros, limitados à herança.
15. **CERTO** — Correto. É o § 1º do art. 5º. A regra é a aplicabilidade imediata, ainda que algumas normas dependam de lei.
16. Gabarito E: a exceção ao sigilo exige ordem judicial e fim penal. XA: o sigilo não é absoluto. XB: delegado não pode sozinho. XC: CPI municipal não tem esse poder. XD: a exceção é para a investigação criminal, não o processo civil.
17. Gabarito D: a perda de direitos só ocorre na dupla recusa (obrigação + alternativa). XA: não é “em qualquer hipótese”. XB: não é “absoluta”, há a exceção. XC: não se limita ao serviço militar. XE: a prestação alternativa existe e é fixada em lei.
18. Gabarito C: reunião pacífica e sem armas só exige aviso prévio. XA e XE: não se exige autorização (administrativa ou judicial). XB: reunião não pode ser armada. XD: a regra é a liberdade, não a vedação.
19. Gabarito B: a reparação e o perdimento alcançam os herdeiros até o limite da herança. XA e XE: a pena é pessoal, não se transmite. XC e XD: reparação e perdimento podem, sim, estender-se aos sucessores.
20. Gabarito A: ordem judicial autoriza o ingresso durante o dia. XB: o flagrante autoriza a qualquer hora. XC: socorro independe de ordem judicial. XD: mandado só de dia. XE: desastre dispensa consentimento.
21. Gabarito C: é a literalidade do caput. XA: alcança também naturalizados e estrangeiros residentes. XB: turista não se equipara “em tudo” ao residente. XD: é igualdade formal (perante a lei). XE: o naturalizado é plenamente titular.
22. Gabarito E: literalidade do inciso II. XA, XB, XC: decreto, portaria e atos normativos não criam obrigação ao particular sem lei. XD: a supremacia não dispensa a lei formal.

23. Gabarito B: literalidade do inciso IV. XA: a liberdade não é absoluta (há o direito de resposta e a indenização). XC: o anonimato é vedado. XD: não há licenciamento prévio. XE: a vedação é geral, não só para impressos.

24. Gabarito D: literalidade do inciso V ("além da" = cumulação). XA: são cumuláveis, não excludentes. XB: cabe dano moral e à imagem. XC: a resposta é proporcional ao agravo. XE: a indenização não depende da inexistência de resposta.

25. Gabarito E: literalidade do inciso XXXV — alcança lesão E ameaça. XA e XC: a ameaça também é apreciável. XB: em regra não se exige exaurir a via administrativa. XD: não depende de autorização.

26. Gabarito D: literalidade do inciso XLII. XA: é imprescritível. XB e XE: é inafiançável. XC: é crime, não contravenção.

27. Gabarito E: literalidade do inciso LIV. XA, XB, XD: nenhuma decisão isolada substitui o devido processo. XC: a vontade da vítima não é requisito.

28. Gabarito B: o inciso LV alcança o processo judicial E o administrativo. XA e XD: não se restringem ao judicial/penal. XC: a garantia é constitucional. XE: nunca são dispensáveis.

29. Gabarito D: o naturalizado é extraditável por tráfico (antes ou depois) ou por crime comum anterior à naturalização. XA: a naturalização não blindava nesse caso. XB: o tráfico não exige anterioridade. XC: não há plebiscito. XE: o nato é justamente o inextraditável.

30. Gabarito A: a única exceção é a pena de morte em guerra declarada. XB, XC, XD, XE: perpétua, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis são sempre vedados.

31. Gabarito B: só é culpado após o trânsito em julgado. XA, XC, XE: condenação recorrível não firma a culpa. XD: não existe tal categoria.

32. Gabarito C: prova ilícita é inadmissível e contamina as derivadas. XA e XB: a relevância não convalida a ilicitude. XD: não vale em fase alguma do processo. XE: a confissão posterior não a legitima.

33. Gabarito C: petição e certidões são gratuitas e para todos. XA, XE: independem de taxa. XB: não se exige interesse econômico. XD: não são exclusivos de natos.

34. Gabarito B: o trio protegido é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. XA: a expectativa de direito NÃO é protegida. XC, XD, XE: não integram a garantia do inciso XXXVI.

35. Gabarito B: o mandado de injunção combate a omissão legislativa. XA: HC protege a locomoção. XC: HD trata de dados pessoais. XD: MS protege direito líquido e certo já existente. XE: ação popular anula ato lesivo ao patrimônio público.
